토지개혁법(1950)



By Unknown author - 被遗忘的土改人民法庭. 法制周末. 2012-08-21, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24949107

현대중국과 동아시아, 2024.10.23
h.7 토지정책과 동아시아 경제 구조 재편

- 한중일 토지개혁 비교
  - 인구의 절대 다수를 차지한 농민의 빈곤 문제를 어떻게 해결할 것인가?
  - 동아시아 각국에서 토지개혁 경험이 남긴 변화
- 도시와 농촌

PART 1 : 중국

3

20세기 전반기까지 중국의 농촌 문제

- 고액의 소작료
- 고리대
- 봉건적 지주-소작 관계
- 농업기술 발전의 정체
- 농민의 궁핍화
  - 조곡(粗穀: 옥수수, 감자, 보리, 기장 등) 소비 급증
  - 수입 보충을 위한 부업
  - 자기 경지를 떠나 임금 노동에 종사
  - 낮은 평균 수명

1950년의 위기 : 민국 시대 위기의 연속

- 1927~37, 중국, 난징국민정부 '황금10년'
  - 성장기, 연평균 8.4% 성장
- 1920~30년대, 서방 세계에 생산 과잉의 위기가 폭발한 것이 중국에 미친 영향:
  - 서구 경제의 생산과잉→ 2차 세계대전으로
  - 중국에 미친 영향 : 귀금속 가격의 폭등→중국 국내 은의 대량 해외 유출 → 통화 부족 초래 → 민국 경제에 심각한 타격을 줌

- 급속한 도시 공업화가 중국 농촌 사회에 미친 영향:
  - 지주들 → 부재지주(不在地主)
  - 소작료를 본래 추수 뒤에 양곡으로 거두던 것에서 → 봄이 되기 전에 화폐로 징수하는 것으로 변경 → 농촌의 화폐화가 추진되면서 → 농민들, 고리대 금융자본과 공상업 자본의 이중적 착취에 직면 → 농촌의 소농들은 대거 파산하고, 사회 안정에 균열 발생
  - 지폐제도 시행(1935)
- 일본, 중화민국의 경제, 화폐제도를 붕괴시키기 위해 점령 지역에서 은을 고가에 대량 매입 → 중국 은의 외부 유출이 더욱 가속화됨
- 중일전쟁 발발 → 중국은 남아 있던 귀금속을 해외에 팔아 무기 매입 → 대규모 **인플레이션** 발생 : 1937~1950년까지 지속

중국 공산당의 토지정책: 위기에 대한 대응

- 1949년 건국 이후, 중국 공산당은 국민당이 남긴 경제적 난맥을 해결하기 위해 토지개혁 시행
  - 88%의 농민을 "전통적 소농경제로 회귀"시킴 → 대다수의 인구가 농촌으로 회귀, 자급자족
  - 토지개혁 → 모든 농민이 소규모 토지소유자; '소자산계급'이 됨 : 이들은 결국 공업화를 위한 기초 생산력이 됨
  - 건국 초에는 **토지사유제**를 유지하면서 지주의 토지를 재분배 : 건국 직후 당시 국내외 객관적 상황이 불안정하여 공산당 정권에 대한 인민 대중의 지지기반을 공고히 다질 필요가 있었음
- 한국전쟁 → 공업 생산에 박차를 가해 도시 경제가 일어남
  - 1950.10 참전 →소련은 중국을 전략적 동맹국으로 여기고, 중국 영토 내 대규모 군사공업 도입 → 중국 공업의 부흥
  - 한국전쟁 시기, 경직된 토지개혁을 단행; 부농뿐만 아니라 중농의 토지까지 박탈

타이완의 농지개혁(1949-53)

- 타이완으로 이주한 중화민국 국민당 정권은 3단계 농지개혁을 실시, 성공함
  - 소작료 삭감
  - 공공토지매각
  - 경자유전
- 외부적으로는 공산주의의 위협이 토지개혁을 추진하는 데 결정적 역할
- 내부적으로는 기존의 지주 계급의 정치 권력을 약화시키는 것
  - 타이완에서 국민당 정권에 도전하는 세력으로 파악된 토착 지주 세력을 제거

PART 2 : 일본

9

미국이 전파한 토지개혁

- 미국은 아시아, 중남미 등 자신의 영향력을 행사할 수 있는 지역에서 미국식 제도와 가치관을 주입하기 위한 정책 수단으로서 토지개혁을 활용
  - 지주제로 인해 농촌이 사회혁명의 온상을 되는 것을 막고자 함
  - 자유로운 토지 소유자라는 존재가 자유민주주의의 토대가 된다는 오랜 신념을 적극적으로 반영
  - 미국은 저개발 국가에서 농지개혁을 실시하여 민주주의를 육성, 강화하는 것에 대외정책의 중점을 두기 시작
    - 미국이 강력하게 관여하고 있던 한국, 대만 등 아시아 각국에서 농지개혁 착수
    - 2차 대전 후, 일본에서 가장 먼저 실시

- GHQ(연합군 최고사령부), 포츠담 선언이 요구하는 일본의 비군사화, 민주화 정책을 강력하게 전개 →전후 개혁; 농지개혁, 재벌해체, 노동개혁 등 경제민주화를 목적으로 함
  - GHQ: 초법규적 존재; 일본의 무조건 항복 이후 GHQ가 전면적으로 내정에 간섭, 체제를 변경시키는 점령 방식
  - 일본사회의 비군사화와 민주화를 목표로 하여, **농촌의 빈곤 문제가 저임금 노동 및 군국주의의 온상**이라고 하면서 일본 정부에게 농지개혁을 명령함
  - GHQ의 절대적 권력이 발동하는 가운데 농지개혁 추진: 지주의 토지 소유를 철저하게 해체
- 유상몰수, 유상분배: 국가가 유상으로 지주의 농지를 매수 → 소작인에게 저렴하게 매도

전후 일본 농지개혁

- 헌법 29조 2항에 규정된 '공공의 복지'론에 의해 의미를 부여 받은 농지소유권
  - '공공의 복지'를 위해서는 재산권의 사용수익, 처분 권리에 대한 제한이 더해질 것, 그 가격에 대해서도 "자유로운 거래에 의한 가격 성립을 요구할 수 없을 것"
  - 소작인이 농지를 저렴하게 취득할 수 있는 이유는 자작농으로서 경작하는 것이 공공의 복지를 위한 최선 → 자작농이 된 농민이 경작을 그만두고 그 농지를 타인에게 빌려주거나 타인에게 팔아서 이득을 얻는 것을 허용하지 않음 → 그러한 경우에는 2차 농지개혁 법령에 따라 정부가 그 농지를 매입, 자작농이 될 새로운 사람에게 매도
- 전후 농업을 성립, 보호한 제도적 근거인 농지법 제정(1952)
  - 농지의 소유와 임대를 엄격히 규제
  - 농지 개혁에 따라 농지를 소유하는 것은 일정한 사회적 책임을 수반
  - 농업 생산 측면에서 국민에게 식량을 공급한다는 **공공성**을 띠는 정책 관념 양성 → 이러한 관념을 배경으로 농지 개혁 전개

- 농지 개혁에 의해 패전 직후 고양되었던 농민조합 운동도 급속히 자취를 감춤
- **농지 개혁에 의해 자작농이 되어 소작료 부담에서 해방된 농민들, 식량 증산에 매진 → 고도성장에 공헌**
- 농지개혁은 고도성장기에 생산력이 급증한 가전제품 및 자동차의 국내 시장 확대와 기업이 요구하는 대량의 우수한 노동력을 확보하는 것에도 연결됨

PART 3 : 한국

14

미국과 토지개혁

- 미군정, 한국의 토지개혁 추진
  - 1946, 좌우합작운동을 후원하면서부터 토지개혁을 추진
    - 좌우합작위원회는 좌우를 절충한 토지개혁안을 제시: 무상분배, 토지수용은 몰수+유상매수
  - 미군정은 귀속 농지 매각을 통해 개인소유권을 보장하는 방식의 토지개혁을 기정사실화하여 **미국식 자유민주주의가 한국에 전파되기를 희망**

예방혁명으로서의 토지개혁

- 이승만 정권의 토지개혁 : **예방혁명**
  - 사회주의계열의 원로 항일운동가인 조봉암을 초대 농림부 장관으로 등용(1948)하여 토지개혁
  - 남한 농민들 대부분이 조봉암이 주도한 농지개혁의 혜택을 받음 → 한국 전쟁 초기, 북한의 토지개혁은 남한 농민의 지지를 이끌어내지 못했음
  - 유상몰수, 유상분배 → 지주제 붕괴, 자작농 체제 성립

- 국가가 저가로 지주의 토지를 몰수, 농민에게 저가로 농지를 분배, 유상몰수 비용은 농민이 상환하게 함 → 국가는 별도의 재원 없이 토지 개혁을 실시할 수 있었음
  - 자작농지: 전체 농지의 35%(1945년말) → 96%(1951)
  - 농지개혁에도 불구하고 전 농가의 78.6%는 자급수준에도 못미치는 1정보 미만의 영세자작농이 되는 상황
  - 자립할 수 있는 경제적 능력이 부족 → 민주주의의 주체적 참여자가 되기 어려움!
- 유상몰수, 유상분배의 본질적 목적
  - **국가 주도로 지주세력의 자본가화: 자본의 '시초 축적' ← 대지주 중심**
  - 동요계층(지식인, 농민 등)을 체제 내로 포섭
  - 한반도 이남에서 활동 중인 빨치산 토벌계획의 일환

좀 더 읽기

- 유용태 엮음, 《동아시아의 농지개혁과 토지혁명》, 서울대학교출판문화원, 2014.
- 박인성, 조성찬, 《중국의 토지정책과 북한》, 한울, 2018.
- 원톄쥔 지음, 김진공 옮김, 《백년의 급진: 중국의 현대를 성찰하다》, 돌베개, 2016.